

1501664-64.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: KLEBER LELES DE SOUZA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KLEBER LELES DE SOUZA

I. Relatório:

CLÁUDIO LOPES SANTOS e JOÃO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1.º e 4.º, incisos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501664-64.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501664-64.2022.8.26.0537 2022/001543

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KLEBER LELES DE SOUZA

I. Relatório:

CLÁUDIO LOPES SANTOS e JOÃO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1.º e 4.º, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia, local e horário mencionados na denúncia, teriam subtraído, mediante escalada, para proveito comum, 1,5 cabos de energia avaliado em R\$ 1.500,00, bem pertencente à vítima Eliton Queiroz Barros, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a suas vontades.

A denúncia foi recebida a fls. 100/101. Os réus CLÁUDIO e JOÃO MARCOS foram citados (fls. 117 e 120), apresentando resposta à acusação, por meio da Defensoria Pública, às fls. 124/125.

Folha de antecedentes a fls 44/60 e 61/62. Certidões a fls. 63 e 64/65.

Na audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 71/74).

A Defensoria Pública apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em face de JOÃO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA (fls. 128/132).

Na audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos, individualmente, quatro testemunhas e, posteriormente, os corréus CLÁUDIO e JOÃO MARCOS em interrogatório.

Ao final, as partes se manifestaram em debates orais, o que foi registrado pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, nos termos do Código de Processo Penal.

II. É o relatório. Fundamento e decisão.

A presente ação penal é PROCEDENTE.

Inicialmente anoto, quanto à majorante do furto em período noturno, e preservado o entendimento pessoal deste Magistrado em sentido contrário, consoante recente decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1087), a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1.º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4.º, do CP).

De qualquer forma, o E. Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o furto qualificado cometido à noite é mais grave, razão pela qual o juízo criminal poderá avaliar a possibilidade de aplicação de circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do artigo 59 do CP, eis que "nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto". De acordo com o precedente vinculante, a possibilidade de valoração do horário noturno na primeira fase da dosimetria não integra a tese vinculante no recurso repetitivo, pois "a variabilidade dos conceitos empregados no exercício discricionário do órgão julgador, na confecção da primeira etapa da dosimetria penal, é incompatível com o estabelecimento de fundamentos vinculatórios, tais como os exigidos na fixação de tese no sistema de precedentes judiciais".

Desta forma, a circunstância será apreciada, quando da dosimetria, na primeira fase.

Feita esta observação, o conjunto probatório produzido nos autos apresenta-se apto a ensejar um decreto condenatório pela prática de crime de furto duplamente qualificado, porquanto restou demonstrada a materialidade do delito e sua autoria, atribuída aos réus.

Com efeito, a materialidade e autoria delitivas estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante e respectivos depoimentos (fls. 4, 11/13 e 15), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 39/41), pelos laudos periciais de fls. 164/165 e 166/172, além dos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas e pela vítima.

No que se refere à prova oral, tem-se que:

A vítima Eliton Queiroz declarou em Juízo que no dia dos fatos dois indivíduos ingressaram no estabelecimento e cortaram os fios. Disse que um funcionário mora no local percebeu a ação de indivíduos e acionou a polícia. Disse que foi até a delegacia e recuperou os cabos. Ficou sabendo que os indivíduos pularam o muro e assim acessaram o local. Também teve ciência de que eles foram presos ainda no local da subtração. Conseguiu reutilizar os cabos.

A testemunha Douglas Gomes Alexandre disse que é funcionário do estabelecimento e mora no local (trata-se de uma oficina). Disse que acordou pela madrugada, e sua esposa estava ligando a polícia. Afirmou que a polícia chegou ao local, e abordou ambos os indivíduos ainda no interior do estabelecimento. Afirmou que o dono da empresa foi acionado. Confirmou que o ingresso no local somente seria possível pela escalada de um muro de cerca de 2 metros. Disse que quando a polícia chegou eles jogaram os cabos para o lado de fora e tentaram fugir pulando novamente o muro, mas foram abordados. Os cabos foram devolvidos ao proprietário da empresa.

Na fase administrativa, os policiais militares disseram que: na data de 06/08/2022,

à 1h39, foram acionados via COPOM para comparecerem à Avenida Dom Pedro I, 1008, Diadema, para atender a uma ocorrência de furto em andamento. Declararam que ao chegarem ao local, ouviram um barulho e notaram que havia alguém atrás do muro da empresa e que este teria jogado cabos de cobre para a via pública, sendo que observaram quando o referido indivíduo pulou o muro, momento em que o detiveram. Identificado como sendo o corréu CLÁUDIO, questionaram se havia mais alguém no local e este afirmou que sim, seu comparsa JOÃO MARCOS. Consignaram que no interior da empresa encontraram e prenderam o corréu JOÃO MARCOS. Ressaltaram que com os réus foram apreendidos os cabos furtados e uma mochila com ferramentas que estavam no chão (fls. 07/08).

Em Juízo, o policial militar Luiz Felipe disse que o COPOM lançou em rede a informação de que uma senhora estaria visualizando dois indivíduos no interior do estabelecimento comercial. Disse que foi até o local e encontrou uma senhora, que não foi identificada, e que disse nada saber a respeito. Estavam encerrando a diligência, quando então visualizou um indivíduo pulando o muro para fora. Constatou que cabos já haviam sido retirados do local. O indivíduo foi abordado, e confirmou que havia outro indivíduo no local, o qual também foi abordado. Questionado, disse que as ferramentas (pé-de-cabra, alicate) estavam na posse deles, em uma mochila. Os cabos eram pesados e foram lançados pelo muro. Não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu. E, afinal, o fato de estas testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova produzida, sobretudo porque seus depoimentos estão amparados em outros elementos de convicção.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372). E ainda: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC n.º 74.608-SP – STF).

Os réus, na fase policial, optaram por permanecerem em silêncio.

Interrogado em Juízo, Cláudio Lopes Santos confessou o delito. Disse que na madrugada do dia dos fatos saiu com João Marcos para recolher materiais reciclados. Disse que ao chegar no local dos fatos, João Marcos viu uma “ponta” de cabo, e começou a puxar, subindo pelo muro para retirá-lo. Disse que João Marcos pulou para dentro da empresa e conseguiu cortar os cabos. Confirmou que estavam com alicate em uma mochila.

Da mesma forma, João Marcos, interrogado em Juízo, confirmou integralmente a autoria delitiva.

A confissão dos acusados foi corroborada pelos demais elementos probatórios. O elemento subjetivo do tipo consubstanciado no dolo restou comprovado, de modo que a absolvição pretendida pela defesa é inviável. A prova é sólida e autoriza o decreto condenatório. Os depoimentos colhidos nos autos, de inegável valor probante, evidenciam a ocorrência do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pela escalada.

Dos elementos de prova constantes dos autos infere-se, ainda, a qualificadora do concurso de agentes (art. 155, § 4.º, inciso IV, do CP), haja vista que de acordo com os depoimentos e demais elementos da instrução verifica-se que a conduta delituosa foi praticada por duas pessoas em unidade de desígnios.

Da mesma forma, inequívoca a incidência da qualificadora da escalada, comprovada tanto pela prova oral quanto pelo laudo pericial (fls. 166/172), indicando a necessidade de esforço incomum para galgar o topo do muro ali existente.

Ausente qualquer excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade. Ressalto que o argumento de que o crime foi praticado em razão de precariedade financeira não possui o condão de afastar sua responsabilidade penal, tampouco de reduzir a pena (quer pela aplicação da teoria da coculpabilidade, quer pela incidência de circunstância atenuante genérica). Isto porque não se pode confundir estado de necessidade com estado de precisão.

Lamentavelmente, milhares de brasileiros passam por situação econômica desfavorável, enfrentando dificuldades para sustentar a si e seus familiares. Nem por isso se enveredam pelo caminho do crime. Ao contrário: buscam solução para seus problemas financeiros através de trabalho honesto. Sobre o tema, já se decidiu:

"Também não há que se falar em estado de necessidade, pois não há provas nos autos de que o apelante passava por miserabilidade extrema a ponto de ter que violar a lei para sobreviver. A mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos" (TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.ª Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011).

Também não há provas suficientes de que os réus tenham praticado o delito sob o efeito de drogas ou substâncias que lhes subtraíssem a capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta. De qualquer forma, aplica-se por analogia o disposto no art. 28, inciso II, do Código Penal.

É o que basta para a caracterização do delito previsto no artigo 155, parágrafo 4.º, incisos II e IV, do Código Penal.

III - Dosimetria das penas:

Na primeira fase, devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, as suas circunstâncias e consequências, e o comportamento da vítima.

Como são duas as qualificadoras, uma (a de concurso de agentes) será considerada para fins de elevação da pena base in abstracto, e a outra (escalada) como circunstância judicial desfavorável.

Assim, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes no repouso noturno (circunstância que, concretamente, permitiu aos acusados acesso ao local sem serem inicialmente percebidos, tendo em vista a menor vigilância sobre o estabelecimento e ausência de pessoas na via pública) e da escalada (que também, concretamente, permitiu acesso dos acusados ao local), elevo as penas em 1/5, fixando-a em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, incide a confissão em relação a ambos os acusados. Em relação JOÃO MARCOS, diante da atenuante e da primariedade, a pena volta ao mínimo, pela redução de 1/6. Para CLÁUDIO, há 4 condenações com efeito de reincidência (fls. 64/69 e 57/60). Uma delas será compensada com a confissão. Não obstante, necessário valorar as demais reincidências, com majoração no patamar mínimo de 1/6, fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira fase, considero o iter criminis percorrido, e imponho redução no mínimo de 1/3. Ressalto que os acusados lograram êxito em acessar as dependências, cortar os cabos, e somente foram abordados quando já estavam se preparando para deixar o estabelecimento na posse da res subtraída, o que autoriza a redução no patamar mínimo. Assim, em relação a Cláudio, a pena definitiva fica estabelecida em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias-multa, e em relação a José Marcos, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a reincidência, entendo que o regime inicial a ser fixado em relação ao acusado CLÁUDIO é o fechado, com fundamento no art. 33, § 3.º, do Código Penal. Já em relação a JOSÉ MARCOS, tendo em vista a primariedade, possível a fixação do regime aberto.

Ainda, considerando a presença das condições legais para tanto (art. 44, do Código Penal), substituo a pena privativa de liberdade de JOÃO MARCOS por duas restritivas de direitos, uma na modalidade prestação de serviços à comunidade (art. 43, inciso

IV, do CP), e outra na modalidade prestação pecuniária (art. 43, inciso I, do CP), eis que a pena aplicada é superior a 01 (um) ano, na forma do artigo 44, § 2.º, do Código Penal.

A prestação de serviços à comunidade deverá ser cumprida em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos ou outros, na forma do artigo 46 do Código Penal, devendo tal local ser indicado pelo Juízo da Execução na forma do artigo 149 da LEP. As tarefas deverão ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, até que venha a totalizar a pena imposta, na forma do artigo 46, § 3.º, do Código Penal.

Já a prestação pecuniária, que fixo no mínimo legal de 01 (um) salário-mínimo, consiste no pagamento de dinheiro a entidade pública ou privada de destinação social, a ser identificada pelo Juízo das Execuções Criminais.

Anoto, no particular, que a prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária, como penas alternativas, se mostram mais eficazes para a prevenção e repressão da conduta do que o regime aberto, para o qual é mínima a fiscalização, evitando-se que os acusados cumpram a pena por inércia, sem sentirem as consequências de seus atos. Em caso de reversão, a pena será cumprida em regime inicial aberto.

Em relação a CLÁUDIO LOPES, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender que a medida não se mostra adequada.

Ressalto que o acusado tinha recebido benefício na execução de pena imposta pela prática de outro delito, e tornou a delinquir, o que mostra que a substituição não se mostra, no caso, adequada.

No que se refere à aplicação do disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, verifico que diante da quantidade de pena estabelecida e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inviável a fixação de regime inicial diverso para o sentenciado CLÁUDIO, ainda que considerado o tempo da prisão preventiva. Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: "A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena" (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei).

Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de "progressão de regime" pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória, consoante estabelecido pela Resolução n.º 113, do Conselho Nacional de Justiça.

IV - Dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, pela prática do delito previsto no artigo 155, parágrafo 4.º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal:

a) CONDENO o réu CLÁUDIO LOPES SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 09 (nove) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos)

b) CONDENO o réu JOÃO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto, mais ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos), substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, consoante acima estabelecido.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos da Lei,

observada a suspensão da exigibilidade em caso de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou assistido pela Defensoria Pública.

Considerando a quantidade de pena aplicada e o regime inicial de seu cumprimento, bem como a ausência dos requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, faculto ao réu JOÃO MARCOS o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em relação ao acusado.

Em relação a CLÁUDIO LOPES, nego o direito de recorrer em liberdade. Isto porque, diante da gravidade em concreto do delito (reconhecida pela sentença proferida nesta data), bem como das circunstâncias pessoais desfavoráveis, permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a decretação da prisão preventiva. Ademais, o réu é reincidente, o que justifica a manutenção da custódia cautelar como forma de evitar a reiteração de condutas criminosas. Por esta razão, e presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do acusado CLÁUDIO LOPES, pelos mesmos fundamentos das decisões proferidas nestes autos, adotando-as como razão de decidir. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória em relação ao acusado CLÁUDIO (Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ) para que possa postular, perante a Vara de Execuções Criminais, o que entender cabível.

Transitada em julgado:

a) expeça-se certidão da sentença para fins de execução da pena de multa (artigos 479-A e 480, das NSCGJ), bem como guia de execução definitiva, e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;

b) oficie-se ao IIRGD;

c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos dos apenados, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral;

d) incluam-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Autorizo a destruição do alicate e da escada apreendidos nos autos (auto de apreensão e exibição de fls. 27/28), por não terem sido reclamados até a presente data e pelo reduzido valor comercial.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Diadema, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA